

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LIC. FERNANDO IBARRA SOTO, A QUIEN SE DENOMINARÁ "NORTE 19", Y POR LA OTRA, LA CONTRAPARTE SEÑALADA EN LA SOLICITUD, REPRESENTADA POR [REPRESENTANTE LEGAL], A QUIEN SE DENOMINARÁ "LA CONSULTORA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara "NORTE 19" que es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes NOH150820QK3, que opera hoteles bajo la marca City Express y que se encuentra evaluando oportunidades de expansión en diversas ciudades del país.

II. Declara "LA CONSULTORA" que es una sociedad civil constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes [RFC de la contraparte] y domicilio en [Domicilio fiscal de la contraparte], dedicada a la consultoría inmobiliaria, estudios de mercado y evaluación de sitios para proyectos de hospitalidad.

III. Declara "LA CONSULTORA" que para prestar sus servicios en relación con "EL PROYECTO" requiere tener acceso a información sensible y estratégica de "NORTE 19", cuya divulgación podría causarle daños y perjuicios de difícil reparación.

IV. Declaran ambas partes que se reconocen la personalidad con que comparecen, que actúan de buena fe y que es su voluntad celebrar el presente convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer los términos bajo los cuales "LA CONSULTORA" recibirá, resguardará y utilizará la Información Confidencial que "NORTE 19" le proporcione con motivo de la evaluación de sitios, mercados y oportunidades de inversión para el desarrollo de nuevos hoteles en las regiones del Bajío y el Noreste de la República Mexicana (en lo sucesivo "EL PROYECTO").

SEGUNDA.- DEFINICIONES. Para efectos del presente convenio se entenderá por "Información Confidencial" toda la información técnica, financiera, comercial, jurídica, estratégica o de cualquier otra naturaleza, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: ubicaciones de predios en evaluación, precios y condiciones de adquisición o arrendamiento, proyecciones de ocupación y tarifa, modelos financieros, planes de expansión, información de propietarios y

socios, así como cualquier análisis, compilación o estudio que la incorpore, sea que se proporcione de forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio.

Se entenderá por "Representantes" a los socios, empleados, asesores y subcontratistas de "LA CONSULTORA" que necesiten conocer la Información Confidencial para la ejecución de "EL PROYECTO".

TERCERA.- OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD. "LA CONSULTORA" se obliga a: (a) utilizar la Información Confidencial exclusivamente para los fines de "EL PROYECTO"; (b) no divulgarla a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de "NORTE 19"; (c) compartirla únicamente con sus Representantes, quienes deberán estar sujetos a obligaciones de confidencialidad al menos tan estrictas como las aquí previstas; (d) protegerla con el mismo grado de cuidado que utiliza para su propia información sensible, y nunca con un grado menor al razonable; y (e) notificar de inmediato a "NORTE 19" cualquier uso o divulgación no autorizados de que tenga conocimiento.

"LA CONSULTORA" será responsable de cualquier incumplimiento a este convenio en que incurran sus Representantes.

CUARTA.- EXCEPCIONES. No se considerará Información Confidencial aquella que: (a) sea del dominio público al momento de su divulgación o que posteriormente lo sea sin culpa de "LA CONSULTORA"; (b) obre en poder de "LA CONSULTORA" con anterioridad a su recepción, según conste en sus registros; (c) sea recibida legítimamente de un tercero sin obligación de confidencialidad; o (d) sea desarrollada de manera independiente por "LA CONSULTORA" sin utilizar la Información Confidencial.

Si "LA CONSULTORA" es requerida por autoridad competente para revelar Información Confidencial, lo notificará de inmediato a "NORTE 19" y revelará únicamente la porción estrictamente requerida.

QUINTA.- NO COMPETENCIA EN LOS SITIOS EVALUADOS. Durante la vigencia del presente convenio, "LA CONSULTORA" se abstendrá de asesorar a terceros operadores hoteleros respecto de los predios específicos que "NORTE 19" le haya identificado por escrito como parte de "EL PROYECTO".

SEXTA.- PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. La Información Confidencial es y seguirá siendo propiedad exclusiva de "NORTE 19". Nada de lo dispuesto en este convenio se interpretará como el otorgamiento de licencia, derecho de propiedad intelectual o derecho de uso sobre dicha información, salvo el uso limitado aquí previsto.

SÉPTIMA.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. "LA CONSULTORA" almacenará la Información Confidencial en sistemas con control de acceso por usuario, cifrado en reposo y en tránsito, y registro de accesos. No podrá almacenarla en dispositivos personales ni en servicios de almacenamiento en la nube que no hayan sido previamente aprobados por "NORTE 19". Los documentos impresos se resguardarán bajo llave y se destruirán mediante trituración cuando dejen de ser necesarios.

"NORTE 19" podrá solicitar, con aviso previo de cinco (5) días hábiles, evidencia razonable del cumplimiento de estas medidas, sin que ello implique acceso a información de otros clientes de "LA CONSULTORA".

OCTAVA.- INFORMACIÓN DE TERCEROS Y DATOS PERSONALES. La Información Confidencial podrá incluir información de propietarios de predios, socios potenciales y otros terceros. "LA CONSULTORA" tratará dicha información con el mismo cuidado y, cuando contenga datos personales, se sujetará a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en su carácter de encargada, tratándolos únicamente conforme a las instrucciones de "NORTE 19".

NOVENA.- NO CONTACTO CON PROPIETARIOS. Salvo instrucción expresa de "NORTE 19", "LA CONSULTORA" se abstendrá de contactar directamente a los propietarios, arrendadores o intermediarios de los predios identificados en la Información Confidencial, y de revelarles el interés de "NORTE 19" en ellos, a fin de no afectar las negociaciones en curso.

DÉCIMA.- DEVOLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN. A la terminación de "EL PROYECTO" o a solicitud de "NORTE 19", "LA CONSULTORA" devolverá o destruirá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, toda la Información Confidencial y sus copias, y entregará constancia por escrito de su cumplimiento, firmada por su representante legal.

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA. El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma, el 15 de septiembre de 2025, y permanecerá vigente durante tres (3) años, hasta el 14 de septiembre de 2028. Las obligaciones de confidencialidad subsistirán por tres (3) años adicionales contados a partir de la terminación del convenio, y de manera indefinida respecto de la información que constituya secreto industrial.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en este convenio, "LA CONSULTORA" pagará a "NORTE 19" una pena convencional de \$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin perjuicio del derecho de "NORTE 19" de reclamar los daños y perjuicios adicionales que acredite

y de ejercer las acciones que correspondan conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. La celebración del presente convenio no obliga a las partes a celebrar ningún otro contrato ni crea entre ellas relación de sociedad, asociación, agencia o representación. Cualquier contratación de servicios profesionales relacionada con "EL PROYECTO" se registrará por el contrato específico que al efecto se celebre.

DÉCIMA CUARTA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Si por caso fortuito o fuerza mayor la Información Confidencial se viera comprometida, "LA CONSULTORA" lo notificará a "NORTE 19" dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a que tenga conocimiento, describirá la información afectada y las medidas adoptadas para contener el incidente, y colaborará con "NORTE 19" en la mitigación de sus efectos. La pena convencional no será aplicable cuando "LA CONSULTORA" acredite que el incidente no le es imputable y que cumplió con las medidas de seguridad pactadas.

DÉCIMA QUINTA.- COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La Información Confidencial se compartirá a través de la sala de datos virtual que "NORTE 19" habilite para "EL PROYECTO", con usuarios nominativos para el personal autorizado de "LA CONSULTORA". Cualquier información entregada por otros medios deberá identificarse como confidencial al momento de su entrega o, si se proporciona de manera verbal, confirmarse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

DÉCIMA SEXTA.- PUBLICIDAD. "LA CONSULTORA" no podrá mencionar a "NORTE 19", sus marcas ni "EL PROYECTO" en materiales promocionales, listas de clientes, presentaciones, redes sociales o cualquier otro medio de difusión, sin la autorización previa y por escrito de "NORTE 19".

DÉCIMA SÉPTIMA.- NO SOLICITACIÓN DE PERSONAL. Durante la vigencia de este convenio y los doce (12) meses siguientes a su terminación, ninguna de las partes podrá contratar, directamente o por interpósita persona, a empleados de la otra que hayan participado en "EL PROYECTO", salvo que estos respondan a una convocatoria pública de empleo.

DÉCIMA OCTAVA.- ENTREGABLES Y ANÁLISIS. Los reportes, estudios de mercado, análisis de sitios y demás entregables que "LA CONSULTORA" elabore con base en la Información Confidencial se considerarán también Información Confidencial de "NORTE 19" y quedarán sujetos a las obligaciones de este convenio, aun cuando incorporen metodologías o información propia de "LA CONSULTORA".

DÉCIMA NOVENA.- MEDIDAS PRECAUTORIAS. "LA CONSULTORA" reconoce que el incumplimiento de este convenio podría causar a "NORTE 19" daños de difícil reparación, por lo que "NORTE 19" podrá solicitar ante la autoridad competente las medidas precautorias que estime necesarias para impedir o hacer cesar la divulgación o el uso indebido de la Información Confidencial, con independencia de la pena convencional y de las demás acciones que le correspondan.

VIGÉSIMA.- INTEGRIDAD DEL CONVENIO. El presente convenio constituye el acuerdo total entre las partes respecto de su objeto y sustituye cualquier acuerdo previo, verbal o escrito, sobre la misma materia. Cualquier modificación deberá constar por escrito firmado por los representantes de ambas partes. Si alguna disposición fuera declarada inválida, las demás conservarán plena validez.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN. "LA CONSULTORA" no podrá ceder los derechos ni las obligaciones derivados de este convenio sin el consentimiento previo y por escrito de "NORTE 19".

VIGÉSIMA SEGUNDA.- AVISOS. Los avisos entre las partes se realizarán por escrito en los domicilios señalados en las declaraciones o por correo electrónico con acuse de recibo a los contactos que cada parte designe.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes se someten a las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero.

Leído que fue el presente convenio, las partes lo firman en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 15 de septiembre de 2025.

"LA CONSULTORA"
LA CONTRAPARTE SEÑALADA EN LA SOLICITUD
[Representante legal]
Representante legal

"NORTE 19"
NORTE 19 OPERADORA HOTELERA, S.A. DE C.V.
Lic. Fernando Ibarra Soto
Apoderado legal

TESTIGO

Lic. Adriana Solís Medina

TESTIGO

C.P. Marco Antonio Ruiz Leal